

॥ श्री ॥

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

फैसला

मुद्दा नम्बर- ०८१-८४-३८२५

रजिष्ट्रेशन नम्बर- ३९-०८१-३२०२८

मुद्दा दर्ता मिति- २०८१।१२।१९

फैसला मिति- २०८३।०२।१३

निर्णय नम्बर- ०३

मुद्दा: चेक अनादर

सूर्यमान महर्जनको नाति, भिण्ड्यो महर्जनको छोरा, काठमाडौं जिल्ला टोखा
नगरपालिका वडा नं. ८ वस्ने भुषण महर्जन

वादी

विरुद्ध

घाने खड्काको छोरा, वझाङ जिल्ला रिठापाटा गा.वि.स. वडा नं. ६ को हाल
परिवर्तित जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं. ९ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला
वृद्धानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ४ वस्ने गोरखबहादुर खड्का

प्रतिवादी

प्रमाण: बैंकका जवाफ-पत्र, खाताको कारोबार विवरण, सकल चेकहरू तथा मिसिल
संगन अन्य प्रमाण।





न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(१) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४५ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं टहर यसप्रकार छः

तथ्यगत बेहोरा

१. **फिरादपत्र-** म फिरादी र विपक्षीबीच राम्रो सम्बन्ध रही समय-समयमा लेनदेन कारोबार हुँदै आएको थियो। विपक्षीले कारोबार मिलाउनका लागि मबाट सापटीस्वरूप लिएको रु. ३५,००,०००।- (पैंतिस लाख रुपैयाँ) फिर्ता गर्ने क्रममा नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड, महाराजगन्ज शाखाको निजको वचत खाता नं. २०४१५२४१४०४८५१ बाट भुक्तानी हुने गरी मेरो नाममा चेक नं. १६३६२२६३, मिति ई.सं. ०३-०३-२०२३ को रु. ३०,००,०००।- (तीस लाख रुपैयाँ) र चेक नं. १६३६२२६४, मिति ई.सं. २१-०६-२०२३ को रु. ५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) गरी दुई थान चेक जारी गरी दिनुभएको हो। उक्त चेकहरू मेरो खाता रहेको बैंकमार्फत भुक्तानीका लागि पटक-पटक प्रस्तुत गर्दा खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएको (Insufficient Balance) कारण जनाई अनादर भई फिर्ता भएका हुन्। विपक्षीले खातामा पर्याप्त रकम नभएको कुरा जानीजानी चेक काटी हस्तान्तरण गरेको हुँदा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क, बमोजिम विपक्षीबाट चेकमा उल्लिखित जम्मा साँवा रु. ३५,००,०००।- र रु. ३०,००,०००।- को हकमा ई.सं. ०३-०३-२०२३ तथा रु. ५,००,०००।- को हकमा ई.सं. २१-०६-२०२३ देखि रकम भरिभराउ हुने दिनसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याजसमेत दिलाई भराई विपक्षीलाई हदैसम्म सजाय गरी पाउँ भन्ने वादी भूषण महर्जनको मिति २०८१।१२।१९ को फिरादपत्र।

२. **प्रतिउत्तरपत्र-** म प्रतिवादी र वादी भूषण महर्जनबीच सामान्य चिनजान मात्र थियो। वादी र काठमाडौं जिल्ला टोखा चण्डेश्वरी हाल टोखा नगरपालिका बस्ने इन्द्रराज श्रेष्ठबीच के-कस्तो लेनदेन थियो भन्ने मलाई थाहा छैन। इन्द्रराज श्रेष्ठ र म मष्ट लिगल कन्सल्टेन्टमार्फत सँगै काम गर्ने व्यक्ति भएकाले वादीले मलाई धम्की दिई जबरजस्ती मेरो खाताको चेक तयार पार्न लगाएका हुन्। पछि वादी सम्पर्कविहीन भए र इन्द्रराज श्रेष्ठसँग रकम असुल गरिसकेपछि पनि मेरा चेक



फिर्ता नगरी अनादर गराई मउपर फिराद गरेका हुन्। मैले वादीलाई चेक बराबरको रकम वा व्याज तिर्नु बुझाउनु पर्ने होइन। फिराद दर्ता गर्न आधार लिइएको ऐनको व्यवस्था खारेज भइसकेकाले वादीलाई प्रस्तुत फिराद गर्ने हकद्वेया समेत छैन। फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादी गोरखबहादुर खड्काको मिति २०८२।०३।०६ को प्रतिउत्तरपत्र।

३. मेलमिलापसम्बन्धी कारबाही- प्रस्तुत मुद्दा मेलमिलापवाट समाधान हुन सक्ने प्रकृतिको देखिएकाले पक्षहरूलाई ३० दिनको समय दिई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने भनी मिति २०८२।०३।२९ मा आदेश भएकोमा पक्षहरूबीच छलफल हुँदा मिलापत्र हुन नसकेको भन्ने मेलमिलाप केन्द्रको प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको।

४. प्रमाण बुझ्ने आदेश- वादी दावीका सक्कल चेकहरू दाखिल गराउनु, चेकहरू के-कुन कारणवाट सटही हुन नसकेका हुन् र सटहीका लागि पेस हुँदाका वखत प्रतिवादीको खातामा के-कति रकम मौज्दात थियो भन्ने जवाफ सम्बन्धित बैंकवाट मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनी मिति २०८२।११।१४ मा आदेश भएको। सो आदेशबमोजिम वादीले मिति २०८३।०१।०२ मा सक्कल चेकहरू पेस गरी मिसिल सामेल रहेको।

५. बैंकको जवाफ- नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको खाता नं. २०४१५२४१४०४८५१ को ई.सं. ०३-०३-२०२३ देखि ०२-०७-२०२३ सम्मको कारोबार विवरण प्राप्त भएको छ। प्रतिवादी गोरखबहादुर खड्काले वादी भूषण महर्जनका नाममा जारी गरेको चेक नं. १६३६२२६३ को रु. ३०,००,०००।- को चेक NCHL-ECC मार्फत क्रमशः ई.सं. ३०-०४-२०२३, ०४-०५-२०२३ र १४-०५-२०२३ मा तथा चेक नं. १६३६२२६४ को रु. ५,००,०००।- को चेक क्रमशः ई.सं. २२-०६-२०२३, २६-०६-२०२३ र ०२-०७-२०२३ मा भुक्तानीका लागि पेस भएकोमा खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको कारणले भुक्तानी नभई चेक अनादर भएको भन्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड तथा लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडका जवाफ पत्रहरू प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको।



१. नियमवमोजिम पेशी सूचिमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, सकल चेकहरू, बैंकका जवाफ-पत्र तथा खाताको कारोवार विवरणसमेत अध्ययन गरी वादीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री वासुदेव शर्माले प्रतिवादीले वादीको नाममा जारी गरेका दुई थान चेकको रकम खातामा अपर्याप्त मौज्जात भएको कारण बैंकबाट अनादर भएको हुँदा सोको साँवा-व्याज भराई प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो। प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्र बहादुर थापाले विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. खारेज भइसकेको, वादीको दावी वमोजिमको रकम इन्द्रराज श्रेष्ठबाट पहिले नै असुल भइसकेको र चेक जबरजस्ती लेखाइएको हुँदा फिराद खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो।
२. नियमवमोजिम पेशी सूचिमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, सकल चेकहरू, बैंकका जवाफ-पत्र तथा खाताको कारोवार विवरणसमेत अध्ययन गरी वादीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री वासुदेव शर्माले प्रतिवादीले वादीको नाममा जारी गरेका दुई थान चेकको रकम खातामा अपर्याप्त मौज्जात भएको कारण बैंकबाट अनादर भएको हुँदा सोको साँवा-व्याज भराई प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो। प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्रले विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. खारेज भइसकेको, वादीको दावी वमोजिमको रकम इन्द्रराज श्रेष्ठबाट पहिले नै असुल भइसकेको र चेक जबरजस्ती लेखाइएको हुँदा फिराद खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो।
३. अत्र, विनिमेयपत्र अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७क. खारेज भएको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा कायम रहन सक्ने हो वा होइन? वादी दावी वमोजिम प्रतिवादीका चेकहरू बैंकबाट अनादर भएको हुन् वा होइनन्? प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रमा उठाएको प्रतिरक्षाको जिकीर कानून र प्रमाणको कसीमा टिक्न सक्छ वा सक्दैन? यदि चेक अनादर भएको खण्डमा वादीले प्रतिवादीबाट पाउने साँवा-व्याजको हद के कति हुने हो, र प्रतिवादीलाई के कति सजाय हुनुपर्ने हो? वादी दावी पुग्न सक्ने हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो।





४. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीले जारी गरेको दुई थान चेक-बैंकसमक्ष पेश गर्दा खातामा पर्याप्त मौजदात रकम नभएको भनि जानकारी गराई फिर्ता दिएको हुँदा सो चेक अनादर भएकोले प्रतिवादीबाट साँवा रकम र भरिभराउको मितिसम्मको १०% का दरले हुन आउने व्याज समेत दिलाई भराई प्रतिवादीलाई हर्दसम्मको सजाय गरी पाउँ भन्ने बेहोराको मुख्य फिराद दावी रहेको देखियो। वादीले ईन्द्र राज श्रेष्ठसँगको आफ्नो लेनदेन व्यवहार मिलाउनको लागि डर त्रासमा पारी डर धम्कि दिई जबरजस्ती मबाट उक्त चेक जारी गर्न लगाएको हुन्। फिराद दर्ता गर्न आधार लिइएको ऐनको व्यवस्था खारेज भइसकेकाले वादीलाई प्रस्तुत फिराद गर्ने हकदैया समेत छैन। फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादीको मुख्य प्रतिउत्तर जिकीर रहेको देखियो।

५. प्रस्तुत फिराद विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को तत्काल प्रचलित दफा १०७क, बमोजिम मिति २०८१।१२।१९ मा दायर भएको देखिन्छ। वैडिङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ मिति २०८२।०१।२४ बाट लागू भई सोको दफा १२(१) ले दफा १०७क, खारेज गरेको भएतापनि दफा १२ को उपदफा (२) को बचाउ व्यवस्थाले संशोधन प्रारम्भ हुँदाका बखत सोही दफाबमोजिमको सजायको मागदावी लिई दायर भइसकेका मुद्दा सोहीबमोजिम कारवाही र किनारा गर्न बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइयो।^१ प्रस्तुत मुद्दा उक्त संशोधन प्रारम्भ हुनुभन्दा एक महिना अगावै नै दायर भइसकेको हुँदा बचाउ व्यवस्थाले प्रस्तुत मुद्दाको निरन्तरतालाई स्पष्ट संरक्षण गरेको देखियो। तसर्थ, दफा १०७क, खारेज भएकै आधारमा प्रस्तुत फिराद स्वतः निष्प्रभावी हुने वा वादीको हकदैया समाप्त हुने भन्ने प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर कानूनसम्मत देखिएन।

^१ वैडिङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ को दफा १२ को व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ-
१२. खरेजी र बचाउ: (१) विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क, खारेज गरिएको छ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क, बमोजिमको सजायको मागदावी लिई दायर भएका मुद्दा सोही बमोजिम कारवाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन।

^२ वैडिङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ को दफा १ को उपदफा (२) को आलोकमा हेर्दा उक्त ऐन मिति २०८२।०१।२४ बाट प्रारम्भ भएको पाइयो।



६. तत्काल प्रचलित विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. को सूक्ष्म विधेपण गर्दा उक्त दफाले प्रमुख चार वस्तुगत तत्त्व समेटेको देखियो। पहिलो, चेक काट्ने व्यक्तिको बैंक खातामा निक्षेप नभएको वा पर्याप्त नभएको; दोस्रो, सो अवस्था जानीजानी चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेको; तेस्रो, चेक भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत भएको; र चौथो, पर्याप्त निक्षेप नभएको कारण बैंकबाट चेक अनादर भएको अवस्थालाई दण्डनीय बनाएको देखिन्छ। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम फौजदारी मुद्दामा कसूर प्रमाणित गर्ने मूल भार वादीमा रहने भए पनि विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०३ ले अन्यथा प्रमाणित, नभएसम्म विनिमेय अधिकारपत्र प्रचलित कानूनबमोजिम लेखिएको, खिचिएको, हस्तान्तरण गरिएको र रीतपूर्वकको धारकको अनुमानको सुविधा दिएको पाइयो। यो विधायिकी व्यवस्था पूर्वीय स्मृतिपरम्पराको लिखित दृढतरं प्रमाणम्, वाचिकं तु चलम् अर्थात् लिखित प्रमाण दृढतर हुन्छ, वाचिक कुरा परिवर्तनशील हुन्छ भन्ने मान्यतासँग मेल खान्छ। प्रतिवादीको स्वयं हस्ताक्षरित र जारी गरेको लिखत (चेक) रहेको अवस्थामा, सो विपरीत मौखिक/असमर्थित जिकिरले सो लिखतको प्रामाणिकतालाई खण्डन गर्न सक्ने देखिंदैन। यस स्थितिमा प्रतिवादीको उपरोक्त जिकिरहरू प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७, २८ र ३० को रोहमा प्रतिवादीले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ।

७. मिसिल संलग्न चेक नम्बर १६३६२२६३ (रु. ३०,००,०००।-) र चेक नम्बर १६३६२२६४ (रु. ५,००,०००।-) प्रतिवादीकै नेपाल एसबिआई बैंक, महाराजगञ्ज शाखाको खाताबाट वादीका नाममा जारी भएको तथ्यमा विवाद देखिएन। प्रतिवादीले चेक आफ्नो नभएको वा सहीछाप आफ्नो नभएको भनी इन्कार गरेको देखिंदैन। बैंकको आधिकारिक जवाफ-पत्रबाट दुवै चेक क्रमशः तीन-तीन पटक भुक्तानीका लागि प्रस्तुत गर्दा हरेकपटक खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको कारणले फिर्ता भएको देखिन्छ। अब, खातामा पर्याप्त रकम नभएको कुरा "जानीजानी" चेक काटेको हो वा होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा आफ्नो खाताको मौज्दातबारे खातावाला स्वयं नै विशेष जानकारी हुनुपर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र यहाँ दुवै चेक तीन-तीन पटकसम्म प्रस्तुत हुँदा पनि भुक्तानीयोग्य रकमको व्यवस्था नमिलाइएको तथ्यले पनि निरन्तर र सचेत उपेक्षा देखाउँछ। यो कुनै आकस्मिक





चुटि थियो भन्ने देखिंदैन। यस स्थितिमा प्रतिवादीले खातामा पर्याप्त रकम नभएको कुरा जानीजानी चेक काटेको तथ्य स्थापित हुन आयो।

८. प्रतिवादीको प्रतिरक्षा जिकिर दुई तहमा रहेको देखियो। पहिलो चेक जबरजस्ती/धम्कीपूर्वक लेखाइएको, र दोस्रो वादीले पाउनुपर्ने रकम इन्द्रराज श्रेष्ठबाट पहिले नै असुल गरी दायित्व मिलान भइसकेको। यी दुवै जिकिरको यथार्थतामा प्रवेश गर्नुअघि नै एउटा पूर्वप्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने देखियो। के यी वादी-प्रतिवादीबीचको अन्तर्निहित कारोबार सम्बन्धी जिकिरहरू चेक-अनादर मुद्दामा हेर्नुपर्ने विषयवस्तुभित्रै पर्छन् वा पर्दैनन्? यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदक प्रतिवादी जमुना भट्टराई र प्रत्यर्थी वादी अल्का घिमिरे भएको चेक अनादर मुद्दामा (ने.का.प. २०८०, अङ्क १२, नि.नं. ११२१३) विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गतको चेक अनादर मुद्दामा मुख्यतः चेक काटिएको हो वा होइन, रीतपूर्वकको छ वा छैन, र बैंकमा पेस भई अनादर भएको हो वा होइन भन्नेसम्म हेरिने; वादी-प्रतिवादीबीचको कारोबारको प्रकृति वा बाँकी दायित्वको हिसाब चेक अनादर मुद्दामा नहेरिने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइयो। यस प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा प्रतिवादीले उठाएका दुवै जिकिर चेक किन/कैवापत लेखियो र सोवापतको दायित्व अन्यत्रबाट चुत्ता भयो कि भएन भन्ने सिद्धान्ततः यस मुद्दाको न्यायिक जाँचभन्दा बाहिरका विषय रहेको भन्ने देखियो। यद्यपि प्रतिवादीले जबरजस्ती/धम्कीको जिकिर लिई मनसाय तत्त्वलाई चुनौति दिएको अवस्था हुँदा पूर्व उल्लेखित प्रतिवादीको जिकिरको विवेचना गर्न मनासिव नै देखियो। कानूनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार जबरजस्ती/धम्कीको प्रतिरक्षा स्थापित हुनका लागि तत्काल वा आसन्न प्रकृतिको त्रास वा क्षतिको सम्भावना रहेको र सोबाट उम्किने अर्को उचित उपाय नरहेको एवं त्यस्तो अवस्थाबाट मुक्त भएपश्चात् सामान्य विवेकशील व्यक्तिले लिने प्रतिकारात्मक कदम (प्रहरी वा सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिने, चेक रोक्का गर्न अनुरोध गर्ने आदि) चालेको देखिनुपर्छ। प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले चेक जारी भएयता वा अनादर भएयता कहिल्यै बैंक वा प्रहरीलाई जानकारी गराएको, चेक रोक्का माग गरेको वा जबरजस्तीसम्बन्धी छुट्टै उजुरी दिएको भन्ने देखिंदैन। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ को उपदफा (२) र दफा २८ बमोजिम आफूले लिएको



विशिष्ट प्रतिरक्षा तथ्य (दायित्व चुक्ता भइसकेको वा जबरजस्ती भएको) प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमै रहन्छ, जुन निजले निर्वाह गर्न सकेको देखिएन। यसर्थ प्रतिवादीको उक्त प्रतिरक्षा जिकिर विधिसनीय देखिन आएन। -

९. विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. ले चेकमा उल्लिखित रकम र सोको व्याजसमेत धारकलाई भराउने व्यवस्था गरेको पाइयो। अनादर भएको दुवै चेकको जम्मा रकम रु. ३५,००,०००।- रहेकोमा वादीले सो रकम अन्य स्रोतबाट प्राप्त गरिसकेको भन्ने कुनै प्रमाण मिसिलमा नरहेको र पूर्व प्रकरणमा विवेचित आधारमा प्रतिवादीको दायित्व-मिलानसम्बन्धी जिकिर पनि अस्वीकृत भइसकेकोले चेकमा उल्लिखित पूरा रकम भराइनुपर्ने देखियो। व्याज दरको हकमा, फिरादपत्रमा वादीले स्वयं दावी गरेको वार्षिक १०% दर कानूनवमोजिम प्रचलनमा रहेको सामान्य व्याजदरको सीमाभित्रै रहेको, दफा १०७क.ले व्याज भराउने अख्तियारी दिँदा दर स्वयं नतोकेकोले र सोभन्दा फरक/कम दर उपयुक्त हुनुपर्ने कुनै आधार वा जिकिर प्रतिवादीबाट नआएकोले उक्त व्याज दर मनासिव देखियो। तदनुसार चेक नम्बर १६३६२२६३ को रु. ३०,००,०००।- मा ई.सं. ०३-०३-२०२३ (मिति २०७९।११।१९) देखि र चेक नं. १६३६२२६४ को रु. ५,००,०००।- मा ई.सं. २१-०६-२०२३ (मिति २०८०।०३।०६) देखि वास्तविक भरिभराउ हुने दिनसम्म वार्षिक १०% का दरले साधारण व्याज भराउनु मनासिव देखियो।

१०. विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. ले तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको पाइयो। चेक अनादरको कसूर नितान्त आर्थिक/व्यापारिक प्रकृतिको भई त्यसको मूल प्रभाव धारकको आर्थिक क्षति हुने भएकोले विधायिकी उद्देश्य फौजदारी दण्डभन्दा बढी क्षतिपूर्ति (साँवा-व्याज) सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको देखिँदा प्रतिवादीलाई जरिवानाको मात्र सजाय नै पर्याप्त हुने देखियो। जरिवानाको अधिकतम सीमा नै तीन हजार रुपैयाँ रहेको र दुई थान चेक अनादर भएको तथ्य स्थापित भएको हुँदा प्रतिवादीलाई रु. १,०००।- (एक हजार रुपैयाँ) जरिवाना उपयुक्त हुने देखियो।



ॐ

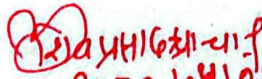
११. अतः माथि विवेचित तथ्य, प्रमाण, प्रचलित कानून तथा न्यायिक सिद्धान्तसमेतको समग्र मूल्याङ्कनबाट प्रतिवादी गोरखबहादुर खड्काले आफ्नो बैंक खातामा चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानीका लागि पर्याप्त निक्षेप नरहेको तथ्य जानीजानी वादी भूषण महर्जनको नाममा क्रमशः रु. ३०,००,०००।— र रु. ५,००,०००।— का दुई थान चेक जारी गरी हस्तान्तरण गरेको र उक्त चेकहरू भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष पेस हुँदा खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट भुक्तानी हुन नसकेको भन्ने देखिएकाले निज प्रतिवादीले तत्काल प्रचलित विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क, बमोजिमको चेक अनादर गरेको ठहर्छ। सो ठहरेकाले फिराद दावीका उक्त दुई थान चेकमा उल्लिखित जम्मा रु. ३५,००,०००।— (पैंतीस लाख रुपैयाँ) विगो कायम गरी वादीले प्रतिवादीबाट सो विगो रकम तथा त्यसमध्ये रु. ३०,००,०००।— को हकमा ई.सं. ०३-०३-२०२३ (मिति २०७९।११।१९) देखि र रु. ५,००,०००।— को हकमा ई.सं. २१-०६-२०२३ (मिति २०८०।०३।०६) देखि वास्तविक रूपमा भरिभराउ हुने दिनसम्म वार्षिक १० (दश) प्रतिशतका दरले हुन आउने साधारण व्याजसमेत भरिपाउने ठहर्छ। साथै प्रतिवादीलाई थान दुई चेक अनादरमा रु. १,०००।— (एक हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ। अरू तपसिलबमोजिम गर्नु।

तपसिल

१। माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम वादी भूषण महर्जनले प्रतिवादी गोरखबहादुर खड्काबाट चेक नं. १६३६२२६३ बमोजिमको रु. ३०,००,०००।— (तीस लाख रुपैयाँ) र सोमा ई.सं. ०३-०३-२०२३ (मिति २०७९।११।१९) देखि तथा चेक नं. १६३६२२६४ बमोजिमको रु. ५,००,०००।— (पाँच लाख रुपैयाँ) र सोमा ई.सं. २१-०६-२०२३ (मिति २०८०।०३।०६) देखि वास्तविक भरिभराउ हुने दिनसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने साधारण व्याजसमेत भरी पाउने ठहरेकाले प्रतिवादीको यसै सरहदको जेथा देखाई कानूनबमोजिमको दस्तुरसहित निवेदन दिए नियमानुसार असुलउपर गरी वादीलाई भराई दिनु भनी तहसिल शाखामा लगत दिनु।

ॐ

- २) प्रतिवादी गोरखबहादुर खड्कालाई रु. १,०००।- (एक हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरेकाले सोको लगत कसी निजवाट कानूनवमोजिम असुलउपर गर्नु।
- ३) प्रस्तुत फैसलामा चित्त नवुझे मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा (१) वमोजिम उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्ने हुँदा प्रतिवादीलाई फैसला भएको सूचना सहितको पुनरावेदनको म्याद दिनु।
- ४) सरोकारवालाले फैसलाको प्रतिलिपि माग्न आए कानूनवमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनु।
- ५) प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल सुरक्षितसाथ राख्न नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु।


२०८३/०५/०४/५
(शिवप्रसाद आचार्य)
जिल्ला न्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग पुऱ्याउने कर्मचारी

शाखा अधिकृत: अनन्या जोशी

इजलास नम्बर-४२

फाँट- १

इति संवत् २०८३ साल जेठ महिना १३ गते रोज ४ शुभम्

फैसला प्रमाणीकरण मिति: २०८३/५/४/५

अदालतको छाप